

주의 요구 및 통보

- 제 목 : 장례식장 모바일 부고장 서비스 협약에 관한 사항
- 관계기관 : ○○○○병원
- 내 용

가. 업무개요

○○○○○병원 ●●●●●는 장례식장 고객만족도 향상을 위해 ●●●●●●●●●● (이하 '업체')와 '모바일 부고 서비스' 이용에 관한 무상 협약을 체결(기간 : ****. *. **, ~ 20**. *. **)하였고, 주요 서비스 내용은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 모바일 부고 서비스 주요 내용

구 분	주요 서비스
1	
2	
3	
4	

나. 관계법령 및 판단기준

「계약사무규정」 제2조(적용범위)에 의하면 공단의 계약에 관한 업무는 동 규정에 따라 처리되어야 하며, 계약의 방식 또한 제17조(계약의 방법)에 따라 일반경쟁·지명경쟁·수의계약 중 적정한 방법을 적용하여야 합니다. 아울러 계약 체결 시에는 제5장(계약의 체결 및 이행)에 따라 적법 절차를 준수하여야 합니다.

따라서 무상 협약이라 하더라도 실질적으로 상호 이익을 주고받는 계약에 해당하는 경우, 「계약사무규정」을 준수하여 계약 절차를 진행하고 공정성과 투명성을 확보하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉡㉢㉣병원이 업체와 체결한 ‘모바일 부고 서비스’ 협약은 병원이 고객만족도 조사 프로그램을 제공받고, 업체는 모바일 부고장을 통해 화환 판매 수익을 얻는 구조로, 실질적으로는 쌍방 간 이익이 교환되는 계약에 해당합니다.

또한 실제 협약서에는 [표 2]와 같이 계약적 성격을 명확히 보여주는 조항들도 포함되어 있고, 이러한 협약 내용은 단순 협력 수준의 협약이 아니라 실질적으로는 계약의 요건을 충족하고 있는 것으로 판단됩니다.

[표 2] 계약적 성격을 보여주는 협약서 조항

조항	주요내용	비고

※ 「모바일 부고 서비스 협약서」 발취

그럼에도 불구하고 병원은 「계약사무규정」에 따른 공정한 경쟁 및 계약 절차 없이 특정 업체와 협약을 체결하였고, 이는 계약의 공정성과 투명성이라는 공공기관의 기본 원칙을 저해하며, 특정 업체에 대한 편익 제공으로 비쳐질 우려가 있습니다.

4. 관계기관 의견

㉠㉡㉢㉣병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○●○○○○♠♠♠은

- 모바일 부고 서비스 협약을 종료일(20**. *. **.)에 맞춰 종료하고, 향후 장례식장 운영에 필요한 외부 서비스 도입 시에는 「계약사무규정」 등 관련 규정에 따른 절차를 준수하여 공정성과 투명성을 확보하시기 바랍니다. (통보)

○ ♣♣♣♣♣♣는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고